福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）
行政处罚决定书

榕长市监江处罚〔2025〕16号

当事人：福州市长乐区江田镇中心卫生院

主体资格证照名称：事业单位证书号

统一社会信用代码：12350182488478269N

住所（住址）：江田镇友爱村新街37号

法定代表人（负责人、经营者）：陈义辉

2025 年 7 月 7 日，当事人向本局提交《2023 年 1 月 1 日以来医疗机构违规收费自查情况表》，当事人自查发现在提供数字化 DR 数字化摄影时，加收了感绿胶片费用。2025 年 7 月 15 日，本局执法人员到当事人院内进行核查，当事人向本局提供一份《情况说明》。2025 年 7 月 24 日，本局予以立案调查。2025 年 7 月 29 日，执法人员对受委托人潘靖雯进行第一次询问调查，当事人向本局提交相关证明材料；2025 年 9 月 2 日，执法人员对受委托人潘靖雯进行第二次询问调查。执法人员围绕当事人涉嫌不按照规定提供服务而收取费用的违法事实收集相关证据材料，确定其违法事实。2025 年 9 月 29 日案件调查终结。

经查，当事人于 2022 年 1 月启用的新设备 DR 无需使用感绿胶片，每摄影一次按规定只应收取 31 元的曝光费和 17.5 元的胶片费，不能加收使用感绿胶片二次曝光的费用 18.7 元。当事人使用的 X 线放射设备（简称 CR），为增强成像清晰

度，需要使用感绿胶片进行双重曝光，每摄影一次按规定收取 31 元的曝光费和 17.5 元的胶片费，并加收 18.7 元作为使用感绿胶片二次曝光的费用。每张 17.5 元的胶片费是进价价格，当事人对胶片实行零差率销售。当事人在 2022 年 1 月新设备 DR 启用后开始使用该设备加收感绿胶片二次曝光的费用，于 2024 年 11 月 1 日正式取消收取该费用。

因当事人业务需要，新设备 DR 启用后与旧设备 CR 被随机组合使用（设备 CR 于 2023 年年底拆除不再使用），且新旧两台设备使用相同的两组收费编码，导致无法区分 CR 设备和 DR 设备的具体使用量。又因当事人于 2022 年 10 月 1 日起使用易联众医信系统，原鑫迅捷系统停用多年未维护，导致 2022 年 10 月 1 日前的诊疗相关数据无法调取，无法统计当事人放射设备在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间的使用数据。经当事人向放射科室操作人员了解及测算，2022 年至 2023 年期间，DR 设备与 CR 设备的使用比例大概为 1:1。因此，当事人于 2022 年 10 月至 2024 年 10 月使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额统计如下：

1.2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额为 29882.6 元；

2.2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额为 153087.55 元；

3.2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额为 216733 元；

2022 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日总计使用新设备

DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额为 399703.15 元，其中医保金额为 292072.1 元，未涉及医保的金额 107631.05 元。

当事人已于 2025 年 6 月 6 日将未涉及医保的金额 107631.05 元上缴财政国库，医保金额为 292072.1 元也已被福州市医疗保障局检查组作出扣除处理。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.事业单位法人证书复印件、医疗机构执业许可证复印件、授权委托书、法定代表人陈义辉身份证复印件和被委托人潘靖雯身份证复印件各 1 份，证明当事人主体资格情况；

2.《通知》（榕医保文【2019】15 号）1 份，证明当事人使用设备 DR、CR 的收费依据；

3.《2023 年 1 月 1 日以来医疗机构违规收费自查情况表》《情况说明》各 1 份、询问笔录 2 份，证明当事人使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的事实；

4.销售清单复印件 4 份，证明胶片的进价情况；

5.2024 年 10 月 31 日和 2024 年 11 月 1 日放射科科室明细统计[按收费]的系统截图各 1 张，证明当事人于 2024 年 11 月 1 日取消使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的事实；

6.2022 年、2023 年放射科科室统计[按收费]的系统截图和科室明细统计[按收费]的系统截图各 1 张，证明当事人于 2022 年 10 月至 2023 年 12 月使用 DR、CR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额和无法区分 CR 和 DR 的具体使用量

的事实；

7.2024 年 1 月至 10 月放射科科室统计[按收费]的系统截图 1 张，证明当事人于 2024 年 1 月至 2024 年 10 月使用 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额；

8.2022 年 1 月至 9 月放射科科室统计[按收费]的系统截图、放射科科室明细统计[按收费]的系统截图、鑫迅捷系统网站截图各 1 张、现场笔录 1 份、现场检查照片 3 张，证明无法调取当事人放射设备在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间的使用数据的事实；

9.福建省政府非税收入票据（电子票据号码：0002026954）、业务回单（交易流水号：13952429）各 1 份，证明当事人将使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用中未涉及医保的金额 107631.05 元上缴财政国库的事实；

10.福州市医疗保障服务行为监测中心长乐分中心出具的《情况说明》、业务回单（交易流水号：16203627）各 1 份，证明当事人使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用中的医保金额 292072.1 元被扣除的事实。

2025 年 10 月 10 日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（榕长市监江罚告〔2025〕101001 号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人在法定期间内未提出陈述、申辩。

本局认为，《中华人民共和国价格法》第十二条规定“ 经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的

政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”当事人使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的行为违反了该规定，构成不按照规定提供服务而收取费用的违法行为。

因当事人放射设备在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间的使用数据无法统计，2022 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的金额也仅是估算，故当事人 2022 年至 2023 年的违法所得无法确定。当事人已将统计出加收的未涉及医保的金额上缴财政国库，医保金额也已被福州市医疗保障局检查组作出扣除处理，依据《价格违法行为行政处罚实施办法》第九条第四项的规定“经营者有下列情形之一的，可以按没有违法所得论处：（四）多收价款全部退还的；”，当事人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间可以按没有违法所得论处。依据《价格违法行为行政处罚规定》第十八条的规定“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项的规定“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（十）不按照规定提供服务而收取费用的；”应当责令当事人改正不按照规定提供服务而收取费用的违法行为，处 5 万元以上 50

万元以下的罚款。

当事人向本局提供《2023 年 1 月 1 日以来医疗机构违规收费自查情况表》《情况说明》等材料，主动供述市场监管部门尚未掌握的违法行为，在调查过程中如实陈述违法事实，积极配合市场监管部门调查，并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条第四项规定的应当依法从轻行政处罚和第十一条第二项规定的可以依法从轻行政处罚的情形，因此对当事人从轻行政处罚。

综上，当事人使用新设备 DR 加收使用感绿胶片二次曝光费用的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项的规定，现责令当事人改正不按照规定提供服务而收取费用的行为，并决定处罚如下：

罚款 50000 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭本决定书随附的缴款通知书缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如你单位对本行政处罚决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向福州市长乐区人民政府申请复议；对行政复议决定不服的，可以依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不

停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）

2025年10月17日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。